



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 887 del 04/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 del 27/05/2026

PROPOSTA N. 1482 del 25/05/2026

OGGETTO: Incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano per la formaz. ed elab. del Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del P.S.C. e conseguente aggior. del Quadro Conoscitivo. Impegno spesa e affid. diretto CIGB8C8C9B50F

Il Dirigente

Premesso che:

-con delibera di Consiglio Comunale n°33 del 03/10/2023 è stato approvato definitivamente il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Edilizio Urbanistico, efficace dal 18/12/2023 come da pubblicazione sul BURC n. 273 del 18/12/2023;

-ai sensi dell'art.1.1.3 comma 2) del Regolamento Edilizio, dopo l'approvazione del PSC il Comune provvede ad istituire l'Ufficio del Piano, con compiti di sviluppo, attuazione e gestione della pianificazione strutturale ed operativa;

-con delibera di Giunta Comunale n.384 del 20/12/2024 è stato istituito l'Ufficio del Piano, ai sensi delle disposizioni dell'art. 71 bis della Legge Urbanistica della Calabria n.19/2002 e dell'art.1.1.3 comma 2) del Regolamento Edilizio Urbanistico del P.S.C.;

-ai sensi dell'art. 71 bis della L.U.R. n.19/2002 e s.m.i. l'Ufficio del Piano provvede alla gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio ed in particolare gestisce il sistema informativo cartografico, con sistemi compatibili con il SITO regionale, aggiorna il quadro conoscitivo, monitorizza i dati territoriali e ambientali di riferimento della VAS, anche al fine di fornire servizi e dati per gli altri servizi comunali;

-per come previsto nel Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2026-2028 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026, "MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa OBIETTIVO STRATEGICO OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio", è obiettivo dell'Amministrazione Comunale procedere alla formazione del Piano Operativo Temporale (P.O.T.) cosiddetto "piano del Sindaco", previsto dall'art. 23 della Legge Regionale Urbanistica, n. 19/2002;

- per l'esecuzione delle attività di cui sopra, si rende necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano per la formazione ed elaborazione del Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del Piano Strutturale Comunale e conseguente aggiornamento del Quadro Conoscitivo;

-è intenzione procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs n.36/2023 dell'incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano per la formazione ed elaborazione del Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del Piano Strutturale Comunale e conseguente aggiornamento del Quadro Conoscitivo, tramite RdO (Richiesta di Offerta) sul MePA;

-in data 23/09/2024 è stato pubblicato sulla rete intranet comunale l'avviso di interpello riservato al personale tecnico interno, finalizzato a verificare la presenza in organico di dipendenti in possesso di requisiti utili per espletare attività di supporto tecnico;

Preso atto che entro i termini di scadenza della procedura di interpello sopracitata, non è pervenuta nessuna istanza/manifestazione da parte del personale tecnico interno;

Ritenuto da parte del RUP di poter preventivamente stimare l'importo presuntivo per l'onorario secondo il seguente quadro economico:

Incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano per la formazione ed elaborazione del

Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del P.S.C. e conseguente aggiornamento del Quadro Conoscitivo		
A.1	Importo a base d'asta	€ 30.000,00
B	Somme a disposizione	
B.1	Cassa di previdenza (4% di A.1)	€ 1.200,00
B.1	Oneri IVA al 22% su competenze tecniche e cassa di previdenza	€ 6.864,00
B.2	Importo totale somme a disposizione	€ 8.064,00
TOTALE GENERALE A+B		€ 38.064,00

Rilevato che, in occasione della formazione ed elaborazione del Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del P.S.C. e conseguente aggiornamento del Quadro Conoscitivo, occorre quindi affidare l'incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano;

Visto il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 3 Ottobre 2023, efficace dal 18 Dicembre 2023 come da pubblicazione sul BURC n. 273 del 18 Dicembre 2023;

Preso atto che:

-trattandosi di appalto di servizi d'importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, pari ad € 140.000,00 per il presente affidamento, questa Amministrazione può ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

-l'art 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-per l'appalto del servizio in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale ME.PA. conforme al disposto dell'art.25 del D.Lgs n. 36/2023;

-ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;

-mediante consultazione del MEPA, è stata individuato il Pianif. Terr. Gino Cesare Mauro con studio tecnico a Lamezia Terme in via Trani n.6 P.IVA 02847930795, abilitato alla categoria "Servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio" a cui rivolgere una richiesta di offerta per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

-è stata indetta sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 6338806 con l'Operatore Economico sopra individuato per l'espletamento dell'incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano per la formazione ed elaborazione del Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del Piano Strutturale Comunale e conseguente aggiornamento del Quadro Conoscitivo, ponendo a base della procedura l'importo complessivo di € 30.000,00 oltre cassa di previdenza e IVA di legge;

-entro il termine stabilito l'Operatore Economico individuato ha caricato sulla piattaforma MEPA il documento di offerta economica e la documentazione richiesta nella lettera d'invito allegato alla trattativa diretta, tra cui figura la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto richiesti dalla lettera di invito in conformità alla vigente normativa in materia di appalti pubblici, offrendo, per l'espletamento dell'incarico in questione, un ribasso del 2,00% sull'importo a base di appalto, pari ad un importo contrattuale di € 29.400,00 oltre cassa di previdenza e IVA di legge;

-l'offerta è da ritenersi congrua in relazione alla tipologia di servizio da eseguire;

-nella dichiarazione sottoscritta dall'Operatore Economico è presente l'elenco dei servizi eseguiti, utile ad attestare il possesso di adeguate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto;

-ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) che sarà riportato sui mandati di pagamento emessi è il seguente: BBC8C9B50F;

-l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

-è stata acquisita l'attestazione sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'operatore economico "Pianif. Terr. Gino Cesare Mauro" per come previsto dal comma 1) dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023 in merito al controllo sul possesso dei requisiti;

-è stata verificata, la regolarità contributiva del Pianif. Terr. Gino Cesare Mauro con studio tecnico a Lamezia Terme in via Trani n.6 P.IVA 02847930795, giusta acquisizione del relativo certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa con validità di 4 mesi dalla data di rilascio (ovvero 22/09/2026);

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto Dirigente e del RUP Pianif. Terr. Antonio Ruberto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36;

- il D.P.R. n°207/2010;

-Lo Statuto comunale;

- il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

- il vigente regolamento di Contabilità;

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e successiva Deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 29/08/2025 di variazione al PIAO 2025-2027;

-il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;

-il Decreto sindacale n. 36 del 30/12/2025 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l'incarico ad interim di Dirigente del Settore Governo del Territorio;

Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover procedere contestualmente all'affidamento del servizio;

Accertata la regolarità tecnica della procedura adottata;

Accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2000, convertito con legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di dover provvedere in merito proponendo l'affidamento dell'Incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano per la formazione ed elaborazione del Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del Piano Strutturale Comunale e conseguente aggiornamento del Quadro Conoscitivo, per un importo complessivo pari ad € 37.302,00 al Pianif. Terr. Gino Cesare Mauro con studio tecnico a Lamezia Terme in via Trani n.6 P.IVA 02847930795;

Su proposta del RUP Pianif. Terr Antonio Ruberto;

Cronoprogramma di Spesa:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento
01/07/2026 importo fattura € 5.830,00	01/08/2026
01/09/2026 importo fattura € 5.830,00	01/10/2026
01/12/2026 importo fattura € 5.830,00	01/01/2027
01/03/2027 importo fattura € 3.962,55	01/04/2027
01/06/2027 importo fattura € 3.962,55	01/07/2027
01/09/2027 importo fattura € 3.962,54	01/10/2027
01/12/2027 importo fattura € 3.962,54	01/01/2028
01/03/2028 importo fattura € 3.962,54	01/04/2028

DETERMINA

Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la trattativa diretta n. 6338370, la lettera d'invito richiamata in premessa e la documentazione ad essa allegata ovvero: Istanza di partecipazione e dichiarazioni, Schema disciplinare d'incarico, Patto di integrità, Codice etico, Codice di comportamento;

Di approvare l'offerta presentata dall'Operatore Economico Pianif. Terr. Gino Cesare Mauro con studio tecnico a Lamezia Terme in via Trani n.6 P.IVA 02847930795, che ha presentato un ribasso del 2,00% sull'importo a base di appalto pari ad un importo contrattuale di € 29.400,00 oltre IVA di legge pari a € 6.726,72 e cassa di previdenza di € 1.176,00, per un importo totale pari a € 37.302,72 secondo il seguente quadro economico:

Incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano per la formazione ed elaborazione del Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del P.S.C. e conseguente aggiornamento del Quadro Conoscitivo		
A.1	Importo a base d'asta	€ 30.000,00
A.2	Ribasso offerto (2,00% di A.1)	€ 600,00
A.3	Totale netto del servizio (A.1-A.2)	€ 29.400,00
B	Somme a disposizione	
B.1	Cassa di previdenza (4% di A.3)	€ 1.176,00
B.2	Oneri IVA al 22% su competenze tecniche e cassa di previdenza	€ 6.726,72
B.3	Importo totale somme a disposizione	€ 7.902,72
TOTALE GENERALE A+B		€ 37.302,72

Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023, all'Operatore Economico Pianif. Terr. Gino Cesare Mauro l'Incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano per la formazione ed elaborazione del Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del P.S.C. e conseguente aggiornamento del Quadro Conoscitivo, in accordo con le disposizioni contenute nel disciplinare/lettera d'invito e nella documentazione ad esso allegata, per un importo dell'affidamento pari ad € 29.400,00 oltre IVA di legge pari a € 6.726,72 e cassa di previdenza di € 1.176,00, per un importo totale pari a € 37.302,72;

Di stabilire in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. quanto segue:

- fine e oggetto del contratto: Incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano per la formazione ed elaborazione del Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del P.S.C. e conseguente aggiornamento del Quadro Conoscitivo;
- forma del contratto: sottoscrizione contratto generato automaticamente dalla piattaforma elettronica del MEPA, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023;
- clausole essenziali: riportate nella documentazione allegata all'offerta;
- procedura di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023;

Di stipulare con l'affidatario il contratto generato automaticamente dalla piattaforma elettronica del MEPA, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023;

Di dare atto che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono riportate nella trattativa diretta e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del contratto generato automaticamente dalla piattaforma elettronica del MEPA e del presente atto, ancorché non materialmente allegati;

Di impegnare a favore dell'Operatore Economico Pianif. Terr. Gino Cesare Mauro con studio tecnico a Lamezia Terme in via Trani n.6 P.IVA 02847930795, la somma complessiva di € 37.302,72 IVA compresa, sul piano dei conti 1.03.02.10.001 corrispondente al capitolo 1100, art.3 del bilancio 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027, di cui:

€ 17.490,00 sul piano dei conti 1.03.02.10.001 (cap. 1100, art.3) del bilancio 2026;

€ 19.812,72 sul piano dei conti 1.03.02.10.001 (cap. 1100, art.3) del bilancio 2027;

Di dare atto che alle liquidazioni delle spese si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica;

Di individuare quale R.U.P. del servizio di che trattasi ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. il Pianif. Terr. Antonio Ruberto, Funzionario Tecnico del Settore Governo del Territorio - Servizio 2 Ufficio del Piano e Sistema Informativo Territoriale, per il quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e che lo stesso dunque non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara CIG assegnato per l'incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano per la formazione ed elaborazione del Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del P.S.C. e conseguente aggiornamento del Quadro Conoscitivo è: BBC8C9B50F, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;

Di specificare che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013;
- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025-2027;

Di disporre, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line, nonché la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012;

Di disporre ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del procedimento

Pianif. Terr. Antonio Ruberto

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1482 del 25/05/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 23/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 30 del 27/05/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1100	395	1	08	01	1	03	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17.490,00

a favore di:

Codice	Fornitore
20137	MAURO GINO CESARE

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
Incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano per la formaz. ed elab. del Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del P.S.C. e conseguente aggior. del Quadro Conoscitivo. Impegno spesa e affid. diretto CIGB8C9	

2026	1100	396	1	08	01	1	03	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	19.812,72
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	---	-----------

a favore di:

Codice	Fornitore
20137	MAURO GINO CESARE

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
Incarico di servizio di supporto tecnico all'Ufficio del Piano per la formaz. ed elab. del Piano Operativo Temporale (POT) di cui all'art. 24 del R.E.U. del P.S.C. e conseguente aggior. del Quadro Conoscitivo. Impegno spesa e affid. diretto CIGB8C9	

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 25/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.